

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE PARCERIA

Troca de Serviços entre os Projetos VIGIA e AURA

Documento base para elaboração do contrato definitivo

Nota introdutória: Este memorando registra o entendimento mútuo entre as partes quanto ao objeto, escopo e condições gerais da parceria ora estabelecida. Não constitui instrumento contratual definitivo, devendo ser submetido ao escritório de advocacia para formalização dentro dos requisitos legais aplicáveis.

1. OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a formalização de uma parceria de troca de serviços entre as partes, sem contraprestação financeira direta entre elas, estruturada de forma que cada parte presta serviços especializados à outra em área de sua expertise, conforme detalhado nas cláusulas seguintes.

Serviços prestados pelo Desenvolvedor ao Titular do VIGIA:

- Desenvolvimento técnico completo da plataforma SaaS VIGIA, solução de monitoramento operacional voltada para influenciadores do mercado de rifas online.
- Contribuição ativa com sugestões e melhorias técnicas ao produto ao longo do desenvolvimento.
- Entregas realizadas de forma progressiva, conforme prioridades definidas em conjunto pelas partes.

Serviços prestados pelo Titular do VIGIA ao Desenvolvedor:

- Consultoria estratégica de produto, incluindo ideias de posicionamento, funcionalidades e experiência do usuário para a plataforma de streaming AURA.
- Prospecção ativa de streamers e criadores de conteúdo digitais para ingresso e adoção da plataforma AURA.
- Apresentação formal da plataforma AURA à rede de contatos do Titular do VIGIA, viabilizando conexões com influenciadores e parceiros estratégicos.

2. VIGÊNCIA

A parceria entrará em vigor na data de assinatura do contrato definitivo e permanecerá ativa enquanto subsistirem obrigações recíprocas pendentes de cumprimento, ou até que as partes, em comum acordo, formalizem seu encerramento por escrito.

Recomenda-se ao escritório de advocacia estabelecer prazo mínimo de vigência, condições de prorrogação automática e critérios objetivos para declaração de cumprimento integral das obrigações.

3. ENTREGAS E ESCOPO

3.1 Entregas do Desenvolvedor — Plataforma VIGIA

O escopo de desenvolvimento da plataforma VIGIA, incluindo funcionalidades, ordem de execução e critérios de aceite, está integralmente descrito no documento de especificação técnica anexo a este instrumento.

A ordem de desenvolvimento, inclusão ou supressão de funcionalidades poderá ser revista e ajustada a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, em função de mudanças de prioridade, viabilidade técnica ou estratégia de produto. O escopo descrito no anexo representa o entendimento inicial das partes e não é exaustivo nem imutável.

3.2 Entregas do Titular do VIGIA — Plataforma AURA

- Participação em reuniões periódicas de ideação e revisão estratégica do produto AURA, contribuindo com visão de mercado e experiência com o público de influenciadores.
- Prospecção mensal de streamers e influenciadores digitais, com volume e formato de entrega a serem acordados entre as partes.
- Apresentação estruturada da plataforma AURA a criadores de conteúdo relevantes da rede de relacionamento do Titular do VIGIA.
- Fornecimento contínuo de feedback estratégico sobre posicionamento, proposta de valor e jornada do usuário na plataforma AURA.

4. METAS E ACOMPANHAMENTO

4.1 Reporte Semanal

Ambas as partes comprometem-se a compartilhar semanalmente um breve relatório de progresso das suas respectivas entregas, pelo canal de comunicação que acordarem. O reporte deve contemplar: atividades realizadas no período, entregas previstas para a semana seguinte e eventuais bloqueios ou dependências identificadas.

4.2 Metas do Desenvolvedor

- Os prazos de entrega de cada módulo ou conjunto de funcionalidades serão definidos entre as partes antes do início de cada ciclo de desenvolvimento.
- Critério de aceite: cada entrega deverá estar funcional e disponível para validação em ambiente de homologação.
- Eventuais revisões de prazo deverão ser comunicadas com antecedência razoável e formalizadas por escrito.

4.3 Metas do Titular do VIGIA

- A meta mensal de prospecção, expressa em número de streamers ou influenciadores apresentados formalmente, será definida pelas partes e revisada trimestralmente.
- Considera-se entrega válida a apresentação acompanhada de contato direto do criador de conteúdo ou de confirmação expressa de interesse na plataforma AURA.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A definição dos direitos de propriedade intelectual decorrentes desta parceria é ponto central a ser tratado com rigor pelo escritório de advocacia. As partes reconhecem a necessidade de deliberar e formalizar, no contrato definitivo, os seguintes aspectos:

- Titularidade do código-fonte, arquitetura e demais ativos técnicos do VIGIA produzidos pelo Desenvolvedor no âmbito desta parceria.
- Existência ou não de participação societária, licença de uso, royalties ou qualquer outra forma de remuneração diferida em favor do Desenvolvedor sobre o VIGIA.
- Existência ou não de participação do Titular do VIGIA sobre a plataforma AURA, em contrapartida às contribuições estratégicas e de prospecção aqui assumidas.
- Regime aplicável a melhorias, novos módulos e evoluções desenvolvidas colaborativamente ao longo da parceria.

Recomendação ao escritório de advocacia: definir com precisão se esta relação de troca gera ou não quaisquer direitos societários recíprocos, a fim de prevenir litígios futuros.

6. CONFIDENCIALIDADE

As partes obrigam-se, reciprocamente, a manter absoluto sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais, estratégicas e operacionais acessadas ou produzidas no âmbito desta parceria, incluindo, mas não se limitando a:

- Especificações técnicas, código-fonte e arquitetura do VIGIA.
- Estratégias de produto, roadmap e dados não públicos da plataforma AURA.
- Relação de contatos, streamers e parceiros prospectados ou identificados durante a parceria.
- Projeções financeiras, modelos de negócio e informações comerciais sensíveis de ambas as plataformas.

A obrigação de confidencialidade persiste após o encerramento desta parceria, pelo prazo a ser estipulado no contrato definitivo.

7. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES

As partes reconhecem os seguintes cenários como hipóteses de inadimplemento, cujas consequências e penalidades cabíveis deverão ser definidas pelo escritório de advocacia no contrato definitivo:

- Abandono unilateral do desenvolvimento do VIGIA pelo Desenvolvedor, sem conclusão das entregas acordadas.
- Descumprimento reiterado das metas de prospecção pelo Titular do VIGIA.
- Interrupção injustificada do envio do reporte semanal por período prolongado.
- Violação do dever de confidencialidade por qualquer das partes.

Sugere-se a previsão de notificação prévia por escrito e concessão de prazo razoável para regularização antes da aplicação de qualquer penalidade.

8. RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- Por distrato, mediante acordo mútuo formalizado por escrito entre as partes.
- Por inadimplemento grave de qualquer das obrigações aqui previstas, após notificação com prazo para regularização.
- Por força maior ou caso fortuito que torne impossível o cumprimento das obrigações por período superior ao razoável.

Em qualquer hipótese de rescisão, as partes deverão acordar sobre o destino das entregas já realizadas, ativos produzidos e eventuais compensações devidas, conforme disciplinado no contrato definitivo.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

- Este memorando representa o entendimento inicial entre as partes e não substitui o contrato formal a ser elaborado e validado pelo escritório de advocacia.
- Quaisquer alterações ao escopo, metas, prazos ou condições aqui descritas deverão ser acordadas e formalizadas por escrito, passando a integrar o contrato definitivo como aditivo.
- As partes declaram ter lido, compreendido e concordado com os termos deste memorando, reconhecendo-o como expressão fiel de sua vontade no momento de sua elaboração.
- O foro competente para dirimir eventuais litígios oriundos desta parceria será definido no contrato definitivo, de preferência na comarca de domicílio de uma das partes.
- Este instrumento é regido pela legislação brasileira, em especial pelo Código Civil (Lei 10.406/2002) e pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), no que couber.

Documento elaborado para fins de alinhamento entre as partes e orientação ao escritório de advocacia responsável pela formalização contratual.